

1501274-50.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCILENE SANTOS DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Vistos.

LUCILENE SANTOS DE LIMA foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 porque, supostamente, em 12 de junho de 2020, por volta de 12h00, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE OSASCO

FORO DE OSASCO

3.ª vara criminal

AVENIDA DAS FLORES, 703 - JARDIM DAS FLORES

CEP 06110-100 - OSASCO - SP

1501274-50.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501274-50.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCILENE SANTOS DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Vistos.

LUCILENE SANTOS DE LIMA foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 porque, supostamente, em 12 de junho de 2020, por volta de 12h00, na Rua Goiabeira, 122, Pestana, Osasco, trazia consigo, para comercialização a, e consumo de, terceiros, 32,65g de "maconha", em 22 porções, 17g de cocaína, em 26 eppendorfs e 4 papелotes, e 9,46g de "crack", em 37 invólucros plásticos e 25 eppendorfs, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta que apurado que Policiais em ronda em local conhecido como ponto de venda de drogas observaram a denunciada retirando 3 porções de "crack" de sacola, para entregá-las a sujeito desconhecido, possivelmente usuário de drogas, que a aguardava no local.

Ao avistar a aproximação dos Policiais o usuário se evadiu do lugar, e a denunciada foi detida com as 3 porções de "crack" em mãos. Além do entorpecente, foi apreendido em poder da denunciada dinheiro, R\$ 135,00.

Ato contínuo, foram até o local em que a denunciada manuseava a sacola e encontraram outras 22 porções de "maconha", 34 de "crack" e 30 de cocaína no interior da sacola de que a denunciada havia retirado entorpecentes para entregá-los ao usuário.

Na oportunidade a denunciada confessou aos Policiais a prática delitiva.

"... O intuito de traficância está demonstrado pelas circunstâncias da abordagem, por meio da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, incompatível com o consumo pessoal, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, bem como pela quantia em dinheiro apreendida e pela confissão da denunciada..."

A denúncia foi recebida em 25 de junho de 2020 (fl. 79).

A ré foi citada (fl. 104) e apresentou resposta (fls. 108/113).

Em audiência, ouviram-se duas testemunhas e a acusada, e o Ministério Público pugnou desclassificação e a Defesa, absolvição ou brandura (registros audiovisuais).

É o relatório.

Decido.

A ação improcede.

O Policial Militar Lindailso Leite da Silva afirmou (registro audiovisual) que sempre patrulham na Rua Goiabeira por ser local conhecido como de tráfico e uso de entorpecentes, e se depararam com a ré mexendo em plástico de fardo da Skol, abordando-a - a pessoa que estava parada perto da ré fugiu na chegada da equipe. A acusada tinha na mão 3 fiapos de plástico - crack -, e no saco plástico se acharam mais 10 pedras de crack e 4 sachês com cocaína. O filho da ré e outros da comunidade vieram, pelo que foi solicitado apoio. Revista em entulho atrás de perua revelou outra sacola com crack, cocaína e maconha, a ré não havia manuseado esta outra sacola. A acusada trazia dinheiro no bolso, e não explicou sua origem. Na chegada do apoio, fizeram a condução da ré à Delegacia. A acusada disse que os sacos não lhe pertenciam e morava por ali. A testemunha desconhece vídeo, e não conhecia a acusada até então.

O também Policial Militar Lucas Farias Lopes disse (registro audiovisual) que por volta de 11h00, a ré estava agachada mexendo em plástico e, na presença da equipe, levantou-se com saquinhos amarelos na mão, sendo abordada. Os saquinhos amarelos eram pedras de crack. A ré tirou dinheiro do bolso, R\$ 130,00 ou R\$ 135,00. No plástico, de cerveja, havia mais droga. Perto se achou sacola com mais entorpecentes. A ré assumiu a traficância, inclusive do que não foi vista manuseando. Não alegou ser usuária de droga. Morava na mesma rua. Não foram até a casa dela. A ré estava com o RG, salvo engano. Havia mais pessoas na rua. Depois da abordagem, chegaram mais pessoas, e chegou apoio para ser feita a varredura. Não recordado se a ré aparentava ser usuária de droga. Não conhecia a acusada até então.

Em Juízo, a ré preferiu o silêncio, limitando-se a declarar ter 9 filhos, e que estava grávida de 4 meses (registro audiovisual).

Em sede extrajudicial, os Policiais nada disseram no sentido do encontro de 2 embalagens/sacolas/plásticos com porções de drogas. Teria sido achado apenas um, manuseado pela acusada.

Que drogas a ré teria manejado?

Tamanha contradição coloca em xeque os depoimentos das testemunhas, inclusive no que toca à ré ter na mão 3 porções de "crack".

A dúvida se interpreta pro reo.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE esta ação penal, e ABSOLVO LUCILENE SANTOS DE LIMA quanto à acusação destes autos com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código

de Processo Penal.
Ré em liberdade em relação aos presentes.
Sem mais ônus.
Oportunamente, arquivem-se.
Osasco, 03 de outubro de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero
Juíza de Direito Auxiliar
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA